RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglalt zárszámadási kötelezettségének a Kormány e törvény benyújtásával tesz eleget.

Az 1-2. §-hoz

A törvényjavaslat első szakaszai a központi költségvetés 2001. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. A törvény 1. számú melléklete a költségvetési törvényi módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az előirányzatok teljesítését részletezi. (A költségvetési előirányzatok teljesítésének fejezetenkénti indokolását a törvény külön kötetei tartalmazzák.)

A 3. §-hoz

A javaslat tartalmazza a 2001. évi költségvetési törvényben foglalt adósságkezelési felhatalmazás alapján történt adósság-visszafizetésekről történő beszámolást. Az állampapír-visszavásárlások és hiteltörlesztések (a továbbiakban: törlesztések) bemutatása a visszafizetés jogcíme (a szerződésben meghatározott ütem szerint, illetve előtörlesztésként történő visszafizetés), valamint a kifizetésekhez felhasznált források alapján csoportosítva történik.

Az (1) és (2) bekezdésben szereplő törlesztések fedezetét a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) - annak adósságtörlesztési számlája - biztosította, tehát újabb állampapír-kibocsátásokkal finanszírozta a pénzügyminiszter.

Az (1) bekezdés szerinti törlesztések a vonatkozó szerződéseknek megfelelő, esedékes törlesztő részleteket tartalmazzák, amelyek összege 891,4 milliárd forint volt.

A (2) bekezdésben foglalt törlesztések az esedékességen felüli visszafizetések, amelyeket az adósságállomány kamatfeltételeinek és devizaszerkezetének kedvezőbbé tétele érdekében valósított meg a költségvetés. Ezek együttesen 57,2 milliárd forint értékű adósság lecserélését jelentették.

A (3) bekezdésben szereplő törlesztések összege megegyezik az MNB által befizetett pénzbevonási nyereség összegével (1848,8 millió forint), amelyet a jegybanktörvény alapján adósságcsökkentésre kell felhasználni. A pénzbevonási nyereség összegéből rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvényeket vásárolt vissza a költségvetés az MNB-től.

A 2001-ben megvalósított törlesztések együttesen 950,4 milliárd forintot tettek ki, amely megegyezik a törvényjavaslat 1. sz. melléklete XLIV. fejezetében szereplő tőkekiadásokkal.

A 4. §-hoz

A javaslat a központi költségvetés hiánya finanszírozásának módjáról számol be. Az e törvényjavaslat 1. §-ában megállapított 402,9 milliárd forint összegű hiányt államkötvények kibocsátásával és külföldi devizahitel felvételével finanszírozta a pénzügyminiszter. Ez utóbbiak különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek kiadásai megjelentek a hiányban, illetőleg a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai között.

További finanszírozási szükségletet jelentettek még 10,9 milliárd forint összegben kiadásként meg nem jelenő, KESZ-en kívüli pénzforgalmi tételek. Ezek alapvetően az intézmények

kereskedelmi banknál vezetett devizaszámláira történő pénzkihelyezésekből és a házipénztárak pénzkészletének feltöltéséből keletkeztek. Ezek a pénzkihelyezések csökkentették ugyan a KESZ állományát – tehát finanszírozni kellett őket -, az intézmények azonban nem használták fel ezen összegeket – azaz kiadásként nem elszámolhatóak -. E finanszírozó tételekkel az intézmények valójában későbbi kiadások forrásait teremtik meg.

Az 5. §-hoz

Az 5. §-ban szereplő forint- és deviza-államkötvény kibocsátások biztosították az e törvényjavaslat 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 948,6 milliárd forint összegű törlesztési kiadások forrását (891,4 milliárd forint esedékes és 57,2 milliárd forint rendkívüli visszafizetés).

A 6. §-hoz

A költségvetési törvény a KESZ likviditásának biztosítására is felhatalmazta a pénzügyminisztert, amelynek során növelte a kincstárjegyek állományát és részben piaci államkötvényeket bocsátott ki. A KESZ likviditását az állam elsősorban kincstárjegyekkel finanszírozta. Az e célra kibocsátott, együttesen 263 milliárd forint összegű állampapír döntő része (225,6 milliárd forint) rövid lejáratú volt. A hiány finanszírozás címén kibocsátott államkötvények egy része (37,4 milliárd forint) a költségvetési hiány év eleji kedvezőbb alakulása, illetve a szükségessé vált többlet-kibocsátások következtében a KESZ állományát növelte.

A 7. §-hoz

A bős-nagymarosi beruházással kapcsolatos devizahitel az osztrák hitelnyújtó bank tájékoztatása alapján — jóváírás miatt — a tervezett lejárat időpontját megelőzően visszafizetésre került, így ezen a címen a Magyar Államnak további tartozása nem áll fenn. A magyar és az osztrák villamosművek között vita folyik a jóváírás, illetve az ehhez kapcsolódó áramszállítás miatt, amely megegyezés hiányában peres eljárásra is vezethet.

A 8-10. §-hoz

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulása, a normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások, a központosított támogatások, valamint a cél- és címzett támogatások elszámolásának eredményeit, az ezzel kapcsolatos központi költségvetési kötelezettségeket, valamint az önkormányzati visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségeket.

Az Állami Számvevőszék megállapításai e törvény keretében emelkednek jogerőre. A helyi önkormányzatok által követendő eljárás rendjét szintén a javaslat határozza meg.

A javaslat jogszabályhely-hivatkozásokat tartalmaz a törvény azon mellékleteire, melyek bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott központi költségvetési támogatások előirányzatait és azok teljesülését.

A javaslat tartalmazza az önkormányzatok 2001. évi címzett és céltámogatásai, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás, valamint a céljellegű decentralizált támogatás maradványainak összegét.

A javaslat megjeleníti a helyi önkormányzatok 2000. évi zárszámadásból adódó kötelezettségeinek teljesítését is.

A 11. §hoz

Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.

A 12. §-hoz

Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményhálózat tényleges, központi állami támogatásához hasonló mértékben az egyházi fenntartókat is - az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése szerint – pótlólagos, kiegészítő támogatás illeti meg.

A 13-14. §-hoz

A paragrafusok az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés mérlegének jóváhagyásáról rendelkeznek.

A 15. §-hoz

A Kincstár által kezelt, az államháztartáson kívüli, belföldi adósokkal szemben fennálló követelések állománya 2001. év folyamán 5241,7 millió forinttal csökkent a következők miatt:

- A tőketörlesztések (6 millió forint kölcsöntörlesztés, 5140,5 millió forint járadék-befizetés) 98,2 %-ban járultak hozzá az állománycsökkenéshez;
- Az állománymérséklődés 1,2 %-a az év folyamán lezárt 9 felszámolás 74 millió forintos veszteségéből adódott. A követelésállományt 0,1 millió forinttal növelte az érintett adóskörben 2001. évben indult egy új felszámolás bírósághoz befizetett regisztrációs díja;
- Az Országgyűlés a 2000. évi zárszámadási törvényben mentesítette az ALTEK Tégla és Cserépipari Kft-t 21,3 millió forintos állami kölcsön tőke-tartozásának megfizetése alól.

A követelésállományhoz kapcsolódó, de annak nagyságát nem érintő bevételként jelentkezett a Hajdúsági Agráripari Egyesülés 11,4 millió forintos járadék-befizetése, valamint 50,2 millió forintnyi szerződéses és késedelmi kamat.

A 16.§-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok terhére folyósított ellátások 2001. évi megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését tartalmazza a javaslat.

A 17. §-hoz

A javaslat szerint az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 30 279,4 millió forint összegű hiányát finanszírozó KESZ-előlegből eredő tartozást az Országgyűlés 2002. december 31-éig elengedi, míg a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1 468,3 millió forint többlete visszautalásra kerül a központi költségvetés részére.

A 18. §-hoz

A javaslatban a korengedményes nyugdíjkifizetésekkel kapcsolatos tartozások megtérítéséről történik rendelkezés. Eszerint:

- a Munkaerőpiaci Alap a „régi" korengedményes nyugdíj 2001. évi kiadásainak jogcímén 7,9 millió forintot utal át a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (továbbiakban: NYUFIG) ellátási számlájára,

- a Ny. Alap a központi költségvetésnek a „régi" korengedményes nyugdíjak tartozásállományából a 2001. évben a NYUFIG által beszedett jogcímén 289,5 millió forintot térít meg,

- a központi költségvetés 2324,7 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" számlájára befizet,

- a Munkaerőpiaci Alap az Ózdi Kohászati Üzemektől átvállalt korengedményes nyugdíjak folyósítása kapcsán 308,1 millió forintot a központi költségvetésnek átutal.

A 19. §-hoz

A javaslat tartalmazza a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. § b) pontjában előírtak maradéktalan végrehajtásához szükséges további intézkedéseket.

A 20. §-hoz

A volt Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap feladatait a központi költségvetés (PM) vette át 1996-ban. A kötelezettségeket az 5/1996.(I.26.) PM rendelet csak részben rendezte, mivel a korábban felhalmozott tartozások az ÁPV Rt. mérlegében maradtak, melyek a kamatozás következtében azóta tovább halmozódtak. Mivel a kárrendezés teljes működési rendszere azóta megváltozott ezért a szerződésben foglalt eredeti kötelezettség nem teljesíthető.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2001. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

A 21. §-hoz

Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2001. évi bevételi főösszegét 2 063 688,0 millió forintban, kiadási főösszegét 2 073 750,0 millió forintban, hiányát 10 062,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvényben.

A társadalombiztosítási alrendszer a 2001. évet 2 061 276,9 millió forint bevételi és 2 090 088,0 millió forint kiadási főösszeg mellett 28 811,1 millió forint hiánnyal zárta.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A 22. §-hoz

A Ny. Alap 2001.évi költségvetési többlete – 1 176 589,8 millió forint bevételi és 1 175 121,5 millió forint kiadási főösszeg mellett – 1468,3 millió forint.

A 23. §-hoz

A Ny. Alapnál 2001-ben összesen 3376,2 millió forint működési előirányzat-maradvány képződött, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt összeg 215,2 millió forint volt. A javaslat szerint a maradvány összegéből 12,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetésre kerül a Ny. Alap részére, 300,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összegét az APEH társadalombiztosítási járulék folyószámla iratok feldolgozására használhatja fel, 3063,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány a Ny. Alap működési kiadásaira fordítható 2002-ben.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A 24. §-hoz

Az E. Alap 2001. évi költségvetési hiánya – 884 687,1 millió forint bevételi és a 914 966,5 millió forint kiadási főösszeg mellett – 30 279,4 millió forint volt.

A 25. §-hoz

Az E. Alapnál 2001-ben összesen 3695,9 millió forint működési előirányzat-maradvány képződött. Ebből az összegből az előző évek előirányzat-maradványainak fel nem használt része 1070,1 millió forint. A javaslat szerint a teljes összegből 164,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt rész befizetésre kerül az E. Alap részére, 7,4 millió forint az Országos Orvosszakértői Intézet Damjanich utcai ingatlanának felújítását szolgálja, 3524,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az E. Alap működési kiadásaira fordítható 2002-ben.

Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A 26. §-hoz

Az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím 100,0 millió forintos előirányzatának Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás részeként történő felhasználása megtörtént.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója a költségvetési törvény 68. § (6) és 74. § (2) bekezdésében foglaltak szerint méltányossági ellátásként táppénzre 31,3 millió forint, gyermekgondozási díjra megállapítására 2,5 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra 35,7 millió forint kifizetését engedélyezte.

A javaslat szerint az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az OEP a költségvetési törvény 74. § (2) bekezdésében meghatározott kereteket túllépte a gyógyszertámogatás, a gyógyászati segédeszköz-támogatás és a terhességi-gyermekágyi segély méltányossági ellátások 2001. évi megállapítása és kifizetése terén.

A 27. §-hoz

A nyugdíjágazatban az illetménygazdálkodás elkülönített előirányzatának eredeti összege 373,1 millió forint. A minimálbér emelése miatti, a felmentésekkel összefüggő egyszeri, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosításából adódóan e címen a teljesítés 834,3 millió forint. Az egészségbiztosítási ágazatban az illetménygazdálkodás elkülönített előirányzatán a költségvetési törvény eredetileg 308 millió forintot biztosított, a tényleges felhasználás 956,9 millió forint.

A korábbi időszakban felvett világbanki kölcsön tőke- és kamattörlesztése 2001. évi törlesztő részlete kamatokkal együtt a Ny. Alap esetében 420,1 millió forintot, az E. Alap esetében 774,4 millió forintot tett ki.

Informatikai fejlesztésékre a Ny. Alapnál az eredeti előirányzat 2101,9 millió forint volt. A pénzügyi integrációs rendszer bevezetésére, a nyilvántartási rendszer korszerűsítésére, valamint az ágazat működéséhez szükséges informatikai gép- és szoftver-beszerzésekre 1559,8 millió forintot fordított az ágazat. Az E. Alap informatikai fejlesztéseinek eredeti előirányzata 1320 millió forint volt. A táppénzszámítás korszerűsítését szolgáló szoftver, illetve a működtetéshez

szükséges informatikai háttér kiépítését szolgáló fejlesztések, valamint egyéb alkalmazói szoftverek fejlesztésére fordított felhasználás összesen 1046,4 millió forintot tett ki.

Az Ny. Alap 2001-ben 147,4 millió forintot használt fel a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójával összefüggésben. Az E. Alapnál a költözés és az elhelyezés költségeinek fedezetéül szolgáló előirányzat 2002-ben kerül felhasználásra. A 0,2 millió forint felhasználás a közbeszerzési eljárás költségeit jelenti.

A 28. §-hoz

A Ny. Alap a Költségvetési Törvény 77. § (1) bekezdése alapján a Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére 880,0 millió forintot bocsátott az APEH rendelkezésére. A Költségvetési Törvény 77. § (1) bekezdésében előírt feltétel az E. Alap esetében nem teljesült, így a pénzügyminiszter döntése alapján a pénzeszközátadás az Alap részéről nem történt.

Az Országgyűlés tudomásul veszi a 2001. évi LXXXIV. törvény 16. §-ában előírt kötelezettségek teljesítését.

A 29. §-hoz

A javaslat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2001. évi költségvetésének tényleges teljesülését tartalmazó mérlegek jóváhagyásáról rendelkezik.

A 30. §-hoz

(1) bekezdéshez: Az államháztartás pénzforgalmában egyre növekszik az euró súlya. A devizaszámla megnyitásával megszüntethető lenne a szükségtelen forint/euró átváltás.

(2) bekezdéshez: A külföldi követelésekkel való gazdálkodás nehezen illeszthető az - eddig felelős - ÁPV Rt. tevékenységi körébe, e feladat sajátos szakértelmet kíván, amely a Kincstárnál rendelkezésre áll.

*(3) bekezdéshez :*Jogtechnikai pontosítás.

A 31. §-hoz

Az 1992. évi LXXXIV. törvény 4. § (2) bekezdésénél javasolt módosítással biztosítható az egyértelmű megfogalmazás, miszerint az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 47. § (4) bekezdése szerinti kiértesítéssel, adatszolgáltatással összefüggő postaköltségek az Alap kiadásai között számolhatók el. Az egyértelmű végrehajthatóság érdekében szükséges a törvény 13. számú mellékletének pontosítása, mely szerint a késedelmi pótlék, bírság két alap közötti évközi megosztásánál az előirányzaton az eredeti előirányzatot kell érteni.

A 32. §-hoz

(1) bekezdéshez: A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban 2002. évi Költségvetési Törvény) 109. § (14) bekezdés rendelkezik a mezőgazdasági termelők hiteltörlesztéséhez nyújtandó költségvetési támogatásról. A támogatás 60 milliárd forinttal növeli meg a 2002. évi kiadási főösszeget és a központi költségvetés hiányát.

(2) bekezdéshez: A módosítás szerint az APEH részére biztosítandó ösztönző keret összege évente értendő, továbbá a pénzeszköz átadás végrehajtása kötelezettségről lehetőségre változik.

(3) bekezdéshez: A Kormányprogramban szereplő egészségügyi konszolidációs és modernizációs program - melynek elsődleges célkitűzése, hogy az egészségügyi intézményhálózat hosszú távon működőképessé váljon és a betegellátás feltételei javuljanak - első ütemeként olyan adósságrendezési és konszolidációs program indul, amelyben az intézményfenntartó részvételének feltétele egy egészségesebb, szerkezetváltást is magába foglaló, finanszírozható szolgáltatási struktúra kialakítása. A program indítása 2002-ben megkezdődik. Ennek fedezete részben az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium költségvetésén belül feltárt 1471,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítási lehetőség.
Az átcsoportosítással érintett előirányzatok többsége fejezeti kezelésű előirányzat. Mivel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 24.§ (4) bekezdése szerint a fejezeti kezelésű előirányzatok kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célra használhatók fel, így a különféle ágazati célokat jelentő jogcímcsoportok között az átcsoportosítás csak törvényi felhatalmazás útján lehetséges.

A kormányprogram szerint idei feladat a mezőgazdasági termelők adósságainak rendezése.
Az adósságrendezést az agrártermelők pénzügyi válsága teszi szükségessé, amelyet részben a nagymértékű elemi károk miatti terméskiesés és vagyoncsökkenés okozott. További indok az adósságterhek utóbbi évekre jellemző erőteljes növekedése.

A mezőgazdasági termelők fentiek miatti támogatása a következők szerint javasolható:

- éven belüli agrárhiteléből származó pénzintézeti adósságok törlesztése,
- az integrátori hiteltartozások csökkentése,
- a halasztott fizetés kereteiben nyújtott kölcsöntartozások mérséklése, továbbá
- az elemi kárt szenvedett termelők kárenyhítése.

Az adósságtörlesztési támogatáshoz és az elemi kár enyhítéséhez az FVM költségvetésében szabad pénz nem áll rendelkezésre, ezért a támogatás folyósítása a központi költségvetés hiányának növekedését okozza. A szükséges összeg a Pénzügyminisztérium fejezetben jelenik meg kormányzati rendkívüli kiadásként, így nem növeli a további évek agrár-költségvetésének tervezési alapját.

A 2002. évi Költségvetési Törvény 109. § (15) bekezdése rendelkezik az Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatása dologi kiadásainak 300,0 millió forintos költségvetési támogatásáról.
Az IHM igazgatásának dologi kiadásai a többletlétszámmal, a költöztetéssel, az informatikai eszközök beszerzésével, védelemszervezési feladatokkal, informatikai eszközfenntartással, a honlap kialakításával, rendezvények megszervezésével, kiadványokkal, EU-integrációs feladatokkal összefüggő célokat foglalnak magukban.

Az ÁHT csak törvényi felhatalmazás esetén teszi lehetővé a kincstári vagyon térítésmentes átadását. Ezzel a törvényi felhatalmazással lehetővé válik Magyarország számára - az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió Tanácsa határozatainak az afganisztáni helyzet stabilitásának segítésére felhívó rendelkezéseire figyelemmel - a nemzetközi segélyakciókban való részvétel.

(4) bekezdéshez: A 2002. évi Költségvetési Törvény 109. § (14) bekezdés rendelkezése alapján 60 milliárd forint összegű támogatást nyújt a központi költségvetés a mezőgazdasági termelőknek.

A 33. §-hoz

(1) bekezdéshez: Hatályba léptető rendelkezés.

(2) bekezdés a) pontjához: A költségvetési törvény vonatkozó rendelkezése lehetővé tette, hogy *"…amennyiben a Duna Televízió Rt. a Duna Televízió műsorának észak-amerikai sugárzása érdekében kft-t hoz létre, az ÁPV Rt. e társaságban 800 millió forint erejéig, minimum 25 %+1 szavazati arányú tulajdonrészt vásárolhat…"* a költségvetési törvény 11. számú melléklete II/3 előirányzat terhére. Az ÁPV Rt. a feladat elengedését kérte, mivel a beruházási tanulmányok szerint a csak veszteségesen működtethető projekt megvalósítására a megjelölt nagyságú forrás nem elegendő.

(2) bekezdés b) pontjához: A 2000. évi zárszámadási törvény 40. § (2) b) és c) pontjai előírták, hogy az ÁPV Rt. vásárolja meg, majd térítésmentesen adja át a KVI-nek a Budapest V. kerület, Szabadság tér 10-11. számú ingatlant, illetve a volt Divatcsarnok épületét.
A Szabadság téri ingatlan cserealapként szolgált volna az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének tulajdonában álló I. kerület, Tárnok utcai épület megszerzéséhez. A csere konstrukciót az amerikai fél vetette fel, de a 2001. szeptember 11-i eseményeket követő biztonság-politikai változások miatt elállt korábbi szándékától.
A Divatcsarnok épületére a Magyar Államnak elővásárlási joga volt, 2001. év folyamán a KVI élt is ezzel, és a MEH által – előirányzat átcsoportosítás útján – biztosított forrásból megvásárolta az ingatlant.
A fentiek következtében az ÁPV Rt. számára előírt kötelezettségek értelmetlenné váltak.